

1504157-81.2020.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cecília de Carvalho Contrera Massagli

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... de ocorrência sobre o crime de roubo, na região do Trujilo, e já estava fazendo investigação sobre vários outros roubos ocorridos da mesma maneira, com pessoa de características semelhantes. Cerca de um mês depois do B. O., o réu foi preso, no dia 24/03, salvo engano, ocasião na qual o depoente chamou a vítima, pois as características do roubador eram as mesmas. No B. O., a vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504157-81.2020.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504157-81.2020.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2173862/2020 - 04º D.P. SOROCABA,

810358/20/020 - 04º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO TOSTE BUENO DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querebim

Vistos.

Vistos.

JULIANO TOSTE BUENO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal, porque, no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 20h00, na Avenida Gonçalves Magalhães, nº 584, nesta cidade, subtraiu para si um par de tênis e roupas da residência de L. A. M. e empregou grave ameaça contra pessoa, exercida com emprego de faca, a fim de assegurar a detenção da coisa subtraída e a impunidade (fls. 122/123).

Consta da denúncia que no dia, hora e local dos fatos, o réu invadiu a residência da vítima e subtraiu o par de tênis, sendo surpreendido pela vítima, momento no qual apresentou a faca e ordenou que ficasse calada. A vítima começou a gritar e o

réu correu para os fundos do imóvel e se evadiu na posse dos bens.

Foram juntados o auto de reconhecimento de pessoa (fls. 07/08) e o auto de avaliação (fl. 55).

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fl. 124).

Foi juntada certidão de antecedentes do réu (fls. 142/149).

O réu foi citado (fl. 154) e foi apresentada resposta pela Defensoria Pública (fl. 166).

Em audiência, foi realizado o reconhecimento pela vítima, a qual também foi ouvida, bem como se realizou a oitiva de uma testemunha da acusação, José Aparecido dos Santos. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 186/187).

A vítima realizou o reconhecimento do réu e disse que estava na sala de sua casa, era umas nove horas da noite, e foi até a cozinha. Na casa tem um corredor comprido e viu uma poça d'água na frente do quarto do fundo, de modo que foi até o local. Entrou no quarto, acendeu a luz e o réu estava dentro do quarto, agachado, fazendo sinal para que ficasse quieta. O réu levantou e foi em sua direção com a faca, fazendo som para que ficasse quieta. A depoente saiu do quarto de costas e começou a gritar, momento no qual seus cachorros escutaram e vieram na direção dele. O réu saiu pela cozinha e fugiu pelo telhado. Depois descobriu que do quarto onde o réu estava sumiu um par de tênis. Não se recorda se foram subtraídas roupas, apenas um par de tênis. O réu estava com a roupa toda molhada, encharcada, e descalço. O réu não proferiu nenhuma frase, apenas fez sinal de silêncio. O réu estava bem abalado, não parecia exatamente consciente, parecia estar sob efeito de alguma coisa. Ele ficou bem nervoso quando a depoente começou a gritar. A faca estava em uma mão, fazendo sinal de ameaça, e com a outra mão o réu fazia sinal para que a depoente ficasse em silêncio. Era uma faca de cozinha, de refeição, um talher, pelo que se lembra.

A testemunha José Aparecido dos Santos, policial civil, disse que foi recebido pelo setor de investigação o boletim de ocorrência sobre o crime de roubo, na região do Trujilo, e já estava fazendo investigação sobre vários outros roubos ocorridos da mesma maneira, com pessoa de características semelhantes. Cerca de um mês depois do B. O., o réu foi preso, no dia 24/03, salvo engano, ocasião na qual o depoente chamou a vítima, pois as características do roubador eram as mesmas. No B. O., a vítima relata que estava em sua casa assistindo televisão, quando em dado momento foi até a cozinha e percebeu que havia uma poça d'água em frente a um dos quartos; a vítima então foi até o quarto e acendeu a luz, quando viu o réu ali com uma faca na mão; ela assustou e saiu meio que de costas e o menino foi e falou para ela ficar quieta, mas ela se assustou e gritou; o menino, que seria o réu, a ameaçou e apareceram os cachorros dela, tendo ele saído correndo e pulado o muro e ido embora. Saindo dessa casa, o réu aproveitou e fez um outro roubo, na mesma data. Depois desse dia, chamou a vítima à delegacia e mostrou algumas fotos de indivíduos investigados por roubos e ela o reconheceu.

O réu, em interrogatório, disse que é verdade o ocorrido, estava em abstinência de droga e ia roubar para sustentar o vício, mas acabou preso. Pulou o muro para entrar na casa. Tinha uma faca que estava em sua mão, mas não ameaçou a vítima em nenhum momento, apenas fez sinal para que ficasse quieta. Não se lembra o que subtraiu da casa, pois usava muita droga e estava em abstinência.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a procedência do pedido, com a fixação da pena acima do mínimo legal, em regime fechado, e a Defesa a fixação da pena no mínimo legal, com a aplicação das atenuantes de confissão e menoridade, no regime semiaberto.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade e a autoria do delito estão suficientemente demonstradas nos autos.

A prova dos autos demonstrou de forma contundente a ocorrência fática conforme a denúncia.

A vítima reconheceu em juízo o réu, na forma do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Além disso, descreveu de forma contundente e firme a sequência de fatos, afirmando que foi até um quarto dos fundos de sua casa e lá encontrou o réu, portando uma faca de cozinha. O réu então mandou que ficasse quieta e foi em sua direção com a faca na mão, porém a vítima começou a gritar e seus cachorros vieram ao seu encontro, tendo o réu ficado nervoso e fugido pela cozinha, subindo no muro e no telhado.

A testemunha José, policial civil, apenas confirmou que a vítima reconheceu o réu em sede policial, após ter dado sua descrição, e que o réu está envolvido em diversos roubos similares na região onde ocorreu o fato sob análise.

Por sua vez, o réu admitiu a conduta a ele imputada, inclusive que estava portando uma faca, ressalvando tão somente que não ameaçou a vítima, apenas a mandou ficar em silêncio.

Ainda que não tenha sido apreendida a faca, não há dúvidas de sua utilização, ante a afirmação tanto da vítima como do próprio réu. Ademais, a ausência de definição legal do termo “arma branca” não elide a caracterização da majorante, no caso concreto, pois se tratava incontroversamente de um artefato capaz de causar ferimentos perfuro-cortantes através de uma lâmina, tanto que utilizada para ameaçar gravemente a vítima, com o fim de se assegurar a detenção da coisa.

E mesmo que o réu tenha dito que não ameaçou a vítima, não há dúvidas de que esta se sentiu ameaçada pelo comportamento do réu, que a surpreendeu e se moveu em sua direção, ordenando que ficasse em silêncio enquanto portava uma faca.

O réu não se recorda do que teria subtraído, porém em nenhum momento nega ter efetivamente realizado a subtração de bem, o qual restou descrito pela vítima como um tênis da marca Mizuno, cor azul marinho, conforme auto de fl. 55.

Configuradas portanto a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, anoto que há circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerando o réu ostentar maus antecedentes, por ter sido diversas vezes condenado com trânsito em julgado, nos autos de nº 1500421-97.2019.8.26.0567 (1ª Vara Criminal de Sorocaba), 1501195-64.2018.8.26.0567 (1ª Vara Criminal de Sorocaba), 1501957-80.2018.8.26.0567 (2ª Vara Criminal de Sorocaba) e 1505714-06.2020.8.26.0602 (2ª Vara Criminal de Sorocaba), todos por crimes contra o patrimônio, conforme certidões de fls. 146/148, revelando-se criminoso contumaz na prática delituosa de mesma natureza. Assim, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses.

Na segunda fase, anoto a existência de reincidência, circunstância agravante

prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, considerando a condenação definitiva no processo nº 1500172-83.2018.8.26.0567, da 2ª Vara Criminal de Sorocaba (fls. 145/146). Concomitantemente, verifico a existência de duas circunstâncias atenuantes, a confissão e a menoridade de vinte e um anos na data do fato, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea "d", do Código Penal. Considerando o concurso de circunstâncias e a existência de duas atenuantes, ambas relacionadas à personalidade do agente, portanto de igual valor à reincidência, nos termos do artigo 65, do Código Penal, de rigor a compensação entre a agravante e uma atenuante, bem como a aplicação da segunda atenuante para reduzir a pena. Assim, aplico nesta fase a redução de 1/6, atingindo o patamar do mínimo legal, ou seja, quatro anos.

Na terceira fase, presente a majorante da utilização de arma branca, conforme o art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/3.

Torno, portanto, definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, considerando o réu ser reincidente e ostentar maus antecedentes, nos termos do artigo 33, §§ 2º, item "c", e 3º, do Código Penal, bem como o regime a ser efetivamente cumprido depender da somatória das demais penas, conforme o artigo 111, da Lei de Execuções Penais.

A pena de multa fica fixada em 13 (treze) dias multa, no mínimo legal, considerando inexistir qualquer prova da capacidade financeira do réu.

Por não ser o réu primário, incabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44, do Código Penal.

Inaplicável também a suspensão condicional da pena, ante a reincidência, conforme o artigo 77, inciso I, do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando a avaliação de fl. 55 ser mera estimativa, sem qualquer prova documental apta a lhe dar concretude, sem prejuízo de eventual demanda na seara própria.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO JULIANO TOSTE BUENO DA SILVA, qualificado nos autos, por infração ao artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, do Código Penal, a cumprir a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.

O acusado respondeu ao processo em liberdade, podendo recorrer nessa condição.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral; lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD e expeça-se os ofícios de praxe, assim como o mandado de prisão.

As custas deverão ser solvidas pelo réu, a final, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, suspensão, entretanto, sua exigibilidade, em virtude do patrocínio da causa pela Defensoria Pública.

Após, feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos, observadas as N.S.C.G.J.

P.R.I.C.

Sorocaba, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA